

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2109/2531

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัยภณัทร กิจ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 75, มาตรา 681

จำเลยที่ 2 หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเลยที่ 1 นำตัวสัญญาใช้เงินไปขายลดแก่โจทก์ในนามจำเลยที่ 1 โดยไม่ประทับตราสำคัญของจำเลยที่ 1 ในสัญญาขายลดตัวเงิน มีจำเลยที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันไว้ด้วยจำเลยที่ 1 ได้รับเงินไปจากโจทก์ตามสัญญาแล้ว และเมื่อครบกำหนดตามตัวสัญญาใช้เงิน จำเลยที่ 1 ใช้เงินแก่โจทก์บางส่วน ดังนี้ แสดงว่าจำเลยที่ 2 ลงชื่อในสัญญาขายลดตัวเงินดังกล่าวในฐานะกระทำการแทนจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ต้องผูกพันตามสัญญานั้น จำเลยที่ 3 ผู้ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดมีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ 1 นำตัวสัญญาใช้เงินมาขายลดแก่โจทก์ โดยมีจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกัน เมื่อถึงกำหนดเวลาชำระเงิน จำเลยที่ 1 ชำระเงินให้โจทก์บางส่วนยังค้างอยู่อีก 13,987.91 บาท ขอให้จำเลยทั้งสามชำระเงินให้โจทก์ 18,858 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 18 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 ให้การว่าสัญญาขายลดตัวเงินตามฟ้องของโจทก์ไม่ใช่สัญญาของจำเลยที่ 1 ในฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วว่าจะต้องมีตราสำคัญของจำเลยที่ 1 ประทับ จึงจะผูกพันจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามชำระเงินแก่โจทก์ 13,987.91บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 18 ต่อปีนับแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2526

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยที่ 2 นำตัวสัญญาใช้เงินไปขายลดแก่โจทก์ในนามของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันไว้ด้วยเมื่อครบกำหนดตามตัวสัญญาใช้เงิน จำเลยที่ 1 ใช้เงินแก่โจทก์บางส่วน เห็นว่าแม้สัญญาตามเอกสารหมายเลข 4 จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ลงชื่อโดยไม่ประทับตราสำคัญของจำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 1 รับเงินไปจากโจทก์ตามสัญญา เมื่อครบกำหนดตามตัวสัญญาใช้เงิน จำเลยที่ 1 ก็ใช้เงินแก่โจทก์บางส่วนแล้ว แสดงว่าจำเลยที่ 2 ลงชื่อในสัญญาดังกล่าวในฐานะกระทำการแทนจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงต้องผูกพันและรับผิดชอบตามสัญญาหมายเลข 4 จำเลยที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

พิพากษายืน.

(ส่ง สุขะปณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ